

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 807/2535

นายจักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชร

โจทก์

นายอภิชาติ พุเพื่องวณิช กับพวก

จำเลย

นายจักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชร โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 28

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์มี ความประสงค์ให้น่า
ฎีกาของจำเลยและจำเลยร่วมในคดีหมายเลขดำ ที่ 17875/2527 คดีหมายเลขแดงที่
13142/2531ของศาลแพ่ง มารวมพิจารณากับคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

จำเลยที่ 1 แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการโอนสิทธิการเช่า สร้างระหว่างจำเลยที่ 1
กับจำเลยที่ 1 และเพิกถอนสัญญาเช่า สร้างระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ถ้าไม่
สามารถเพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างและสัญญาเช่าสร้างดังกล่าวไม่ว่า ด้วยเหตุ
ใด ๆ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชดใช้เงิน 1,200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อไปนับแต่ วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากเพิกถอนการ
โอนสิทธิ การเช่าสร้างและสัญญาเช่าสร้างดังกล่าวได้แล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถ
โอนสิทธิการเช่าสร้างดังกล่าวให้โจทก์ได้ไม่ว่า ด้วยเหตุใด ๆ ให้จำเลยที่ 3 แต่เพียงผู้
เดียวชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้นแก่โจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาโจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินและ
ตึกพิพาทเป็นเวลา 11 ปี โดยให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมเช่าสร้างเป็นเงิน 100,000
บาท และ เสียค่าเช่าอัตราเดือนละ 700 บาท ใน 6 ปีแรก ส่วนอีก 5 ปีหลัง ให้เสียค่า
เช่าตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าครองชีพซึ่งกำหนด โดยกระทรวงพาณิชย์เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้แก่จำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 161,159)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

คดีที่โจทก์ขอให้นำมารวมพิจารณาในชั้นฎีกากับคดีนี้ไม่มีในสารบบความของ
ศาลฎีกาจึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

คดีที่โจทก์ขอให้นำมารวมพิจารณาในชั้นฎีกากับคดีนี้ไม่มีในสารบบความของ
ศาลฎีกาจึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ